

nulis ingin menegaskan bahwa tindakan ini adalah tepat dan patut diacungi jempol, asalkan sesuai dengan prosedur hukum.

Antara Ekonomi Rakyat dan Liberalisme

Akan tetapi, kita perlu mencatat bahwa di balik pengusuran yang berdasarkan kebenaran peraturan yang diklaim di atas, tidakkah kita berpikir tentang nasib orang-orang yang dihidupi pedagang kaki lima yang selama ini menyandarkan hidupnya hanya dengan berjualan di atas trotoar itu? Bukankah solusi pengusuran ini justru menjadi bagian dari penciptaan pengangguran baru? Bukankah tindakan ini secara nyata akan menaikkan angka kemiskinan? Dan, kita sangat mafhum bahwa pengangguran dan kemiskinan pada gilirannya akan menjalar menjadi penyakit sosial dan hukum lainnya di tengah masyarakat.

Nah, dalam konteks ini tindakan hukum seharusnya tidak hanya melihat tataran legal-formal saja, tetapi juga sangat terkait dengan kondisi sosiologis dan ekonomi masyarakat yang merupakan hasil konsensus. Tanggung jawab negara terhadap rakyatnya tentu tak dapat diabaikan begitu saja. Transaksi negara-rakyat (*state-society*) jelas berdiri pada kesetiaan dan kesejahteraan. Kewajiban masyarakat menaati negara harus berdiri lurus dengan kewajiban negara menyejahterakan masyarakat. Tanpa itu, transaksi negara dan rakyat hanya akan menjadi ketidakseimbangan atau ketimpangan.

Terkait persoalan pengusuran, apakah pemerintah telah mempersiapkan kompensasi nilai ekonomis yang diderita